

成都市武侯区人民法院

刑事判决书

(2024)川0107刑初XXX号

公诉机关成都市武侯区人民检察院。

被告人陈浩，男，1990年11月3日出生，居民身份证号码5101*****5678，汉族，初中文化，外卖配送员，户籍所在地四川省成都市武侯区XX路XX号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年7月11日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于成都市武侯区看守所。

成都市武侯区人民检察院以成武检刑诉〔2024〕XXX号起诉书指控被告人陈浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年8月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员XXX出庭支持公诉，被告人陈浩到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2024年6月20日，被告人陈浩在成都市武侯区XX银行网点办理银行卡一张（卡号：6217*****9999），当日以人民币400元价格出售给绰号“张哥”的男子。2024年6月22日至7月5日期间，该卡累计接收电信诈骗资金人民币980,000元。

2024年7月10日，被告人陈浩在成都市武侯区XX路XX号家中被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。

上述事实，被告人陈浩在开庭审理过程中无异议，且有经法庭质证、认证的银行开户记录、银行交易流水、户籍证明、抓获经过、被告人陈浩的供述等证据予以证实。

本院认为，被告人陈浩明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，本院予以采纳。被告人陈浩到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈浩自愿认罪认罚，可以从宽处理。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人陈浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年7月10日起至2025年3月9日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)

二、追缴被告人陈浩违法所得人民币四百元，上缴国库。

三、扣押在案的涉案银行卡，依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员 XXX

2024年8月25日

(院印)